Tribunale ordinario di Mantova — Sentenza n. 18/2029

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA Sezione seconda civile — Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- dott.ssa Luisa Bignardi — Presidente
- dott. Marco Pignatti — Giudice relatore
- dott. Sergio Anselmi — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 431/2028 R.G. per l'apertura della liquidazione giudiziale, promosso da

Officine Sabbioneta S.r.l., con sede in Sabbioneta (MN), via dei Gonzaga 3, C.F. e P.IVA 01844920201, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Boldrini del foro di Mantova, ricorrente,

nei confronti di

Litoriva Componenti S.p.A., con sede in Viadana (MN), via dell'Artigianato 14, C.F. e P.IVA 02914760206, iscritta al registro delle imprese di Mantova, R.E.A. MN-241866, in persona dell'amministratore delegato dott. Enrico Malavasi, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ghirardi del foro di Mantova, resistente,

con l'intervento del Pubblico Ministero.

Svolgimento del procedimento

Con ricorso depositato il **14 dicembre 2028** Officine Sabbioneta S.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Litoriva Componenti S.p.A., deducendo di essere creditrice della somma di EUR 214.000 per forniture di lavorazioni meccaniche eseguite fra il febbraio e il luglio 2028, portate da decreto ingiuntivo n. 1180/2028 emesso da questo Tribunale il 12 settembre 2028, notificato il 20 settembre 2028, non opposto e dichiarato esecutivo il 5 novembre 2028, rimasto senza esecuzione utile.

Con decreto del 19 dicembre 2028 il Presidente ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 22 gennaio 2029, con i termini di cui all'art. 41 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il ricorso e il decreto sono stati notificati alla società resistente presso il domicilio digitale risultante dal registro delle imprese il 20 dicembre 2028 e trasmessi al Pubblico Ministero.

All'udienza del 22 gennaio 2029 la resistente si è costituita chiedendo un termine per il deposito di una domanda di concordato preventivo in continuità, dichiarando in corso l'attività di reperimento di un investitore. Il Tribunale ha concesso termine sino al 9 febbraio 2029. Alla scadenza non è stata depositata alcuna domanda; con memoria del 9 febbraio 2029 il difensore della resistente ha comunicato l'esito negativo delle trattative.

All'udienza del 12 febbraio 2029 il ricorrente ha insistito nella domanda; la resistente non ha svolto contestazioni sullo stato di insolvenza, limitandosi a chiedere che fosse dato atto dell'esecuzione parziale del piano attestato di risanamento pubblicato il 2 maggio 2028. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'apertura. Il Tribunale si è riservato e, sciogliendo la riserva, decide come segue.

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

Sulla competenza: la società resistente ha sede legale e centro degli interessi principali in Viadana, come risulta dalla visura del registro delle imprese di Mantova del 18 dicembre 2028, e non ha trasferito la sede nell'anno anteriore al deposito del ricorso. La competenza di questo Tribunale è pertanto radicata.

Sulla legittimazione della ricorrente: il credito azionato è documentato dal decreto ingiuntivo non opposto e non è stato contestato nel presente procedimento.

Sui presupposti soggettivi: dal bilancio dell'esercizio 2027, approvato il 29 aprile 2028 e depositato, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a EUR 14.203.512, attivo dello stato patrimoniale pari a EUR 11.780.409 e debiti

complessivi pari a EUR 9.416.220. I limiti dimensionali dell'art. 2, comma 1, lettera d), del codice sono largamente superati; la società non è impresa minore e non ricorrono le altre esclusioni di legge.

Sullo stato di insolvenza: gli elementi acquisiti sono univoci. Alla data dell'udienza risultano debiti scaduti verso fornitori per oltre EUR 2.100.000, di cui una parte scaduta da più di dodici mesi; tre decreti ingiuntivi non opposti, di cui quello della ricorrente; un pignoramento presso terzi negativo eseguito il 27 novembre 2028; l'esposizione contributiva accertata dall'INPS con avviso di addebito del 3 novembre 2028 per EUR 188.740; la revoca delle linee autoliquidanti comunicata da due istituti fra il 6 e il 21 novembre 2028. Il piano attestato di risanamento pubblicato il 2 maggio 2028, invocato dalla resistente, non ha conseguito gli obiettivi di riequilibrio in esso previsti e non risulta più in esecuzione dal dicembre 2028. La circostanza che l'impresa abbia continuato a eseguire alcuni pagamenti sino alle settimane precedenti il ricorso non esclude l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che al contrario emerge dalla selettività degli adempimenti.

Non è necessario, ai fini della presente decisione, alcun accertamento sugli atti compiuti dalla società prima del deposito del ricorso: la relativa valutazione spetta agli organi della procedura.

Sussistono pertanto i presupposti degli artt. 121 e 49 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli articoli 49 e 121 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,

DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Litoriva Componenti S.p.A., con sede in Viadana (MN), via dell'Artigianato 14, C.F. e P.IVA 02914760206;

NOMINA giudice delegato il dott. Marco Pignatti;

NOMINA curatore la dott.ssa Paola Bertazzoni, dottore commercialista in Mantova, iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Mantova al n. 612/A, che dovrà comunicare al Tribunale, entro tre giorni, l'accettazione dell'incarico e il proprio domicilio digitale;

ORDINA al debitore di depositare presso la cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA al debitore di consegnare al curatore, entro cinque giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i libri sociali e i registri contabili, la documentazione dei rapporti bancari intrattenuti nell'ultimo triennio e le contabili dei pagamenti eseguiti nell'anno anteriore al deposito della domanda di apertura, unitamente all'elenco dei beni strumentali e dei vincoli su di essi gravanti;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di verifica per la trasmissione al curatore delle domande di ammissione al passivo, con le modalità dell'art. 201 del codice;

FISSA per l'esame delle domande di ammissione al passivo l'udienza del 15 maggio 2029, ore 9.30, davanti al giudice delegato;

DISPONE che la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al ricorrente, al Pubblico Ministero e al curatore, e che sia annotata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

AVVERTE che dalla data della presente sentenza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale.

Mantova, 20 febbraio 2029

Il Giudice relatore — dott. Marco Pignatti

Il Presidente — dott.ssa Luisa Bignardi

Sentenza n. 18/2029 — depositata in cancelleria il 20 febbraio 2029.

Il funzionario giudiziario — sig.ra Elide Cavicchioli

Annotazione nel registro delle imprese di Mantova eseguita il 23 febbraio 2029, prot. n. 1188/2029.

Copia conforme all'originale rilasciata al curatore il 23 febbraio 2029.